

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3897/2536

นาย สันติ จง รัก ศักดิ์ โดยนายธีรชาติ
จงรักศักดิ์

โจทก์

ผู้ เข้า เป็น คู่ความ แทน
การ ทาง พิเศษ แห่งประเทศ ไทย กับ
พวก

โจทก์

จำเลย

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 290 มาตรา วรรคสอง ข้อ 23

ประกาศของคณะปฏิวัติ มาตรา 295 ข้อ 67, มาตรา 295 ข้อ 76

พ.ร.ฎ.กำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนในท้องที่เขตบางขุนเทียน เขตราชบุรีบูรณะ และ
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2525 มาตรา

เมื่อศาลพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระค่าทดแทนที่ดินให้โจทก์เพิ่มขึ้น โจทก์จึงมี
สิทธิจะได้รับดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2525 ซึ่งเป็นวันที่พระราชกำหนด
เขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่เขตบางขุนเทียนเขตราชบุรีบูรณะ และเขต
ยานนาวา กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2525เพื่อสร้างทางพิเศษ สายดาวคะนอง-ท่าเรือ มี
ผลใช้บังคับตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 295 ข้อ 67 วรรคสอง ท้ายฟ้องและ
ตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวมาตรา 3 ให้พระราชกฤษฎีกามีอายุห้าปี แม้ภายหลัง
จากครบห้าปีได้มีการตราพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างทางพิเศษ
สายดาวคะนอง-ท่าเรือในท้องที่เขตบางขุนเทียน เขตราชบุรีบูรณะ และเขต
ยานนาวากรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2530 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่

24 กรกฎาคม 2530 ก็ตาม แต่ก็เป็น การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างทางพิเศษ สายดาวคะนอง-ท่าเรือตามที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณ ที่ที่จะเวนคืนในท้องที่เขตบางขุนเทียน เขตราชบุรีบูรณะและเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2525 นั้นเองและเจ้าหน้าที่ของจำเลยที่ 1 มีอำนาจดำเนินการเกี่ยวกับที่ดินโจทก์ที่ถูกเวนคืนมาตั้งแต่พระราชกฤษฎีกาแต่พระราชกฤษฎีกาดัง กล่าวมีผลใช้บังคับ ซึ่งโจทก์ฟ้องคดีเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2528 โดยอ้างเหตุ ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ มิได้อ้างเหตุตามพระ ราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างทางพิเศษสายดาวคะนอง-ท่าเรือ ในท้อง ที่เขตบางขุนเทียนเขตราชบุรีบูรณะ และเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2530ซึ่งออกภายหลังจากโจทก์ฟ้องคดีนี้ โจทก์จึงมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยนับตั้งแต่วันที่ พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ ใช้บังคับ ตามประกาศ ของคณะปฏิวัติฉบับที่ 295 ข้อ 67 วรรคสอง ตอนท้าย

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสองจ่ายเงินค่าทดแทนจำนวน 4,180,680 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี จากต้นเงิน 3,483,900 บาท นับจากวันฟ้อง เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยทั้งสองให้การว่า ที่ดินของโจทก์ทั้งสองแปลงอยู่ติดซอยส่วนบุคคลซึ่ง แยกจากซอยสุขสวัสดิ์ 50 อีกทอดหนึ่งและอยู่ห่างจากซอยส่วนบุคคลไม่เกิน 20 เมตร อยู่ในหน่วยที่ 6 ตามบัญชีกำหนดจำนวนราคาที่ดินตามราคาตลาดเพื่อใช้เป็น ทุนทรัพย์สำหรับเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฯ ราคา ตารางวาละ 900 บาท และที่ดินของโจทก์อีกส่วนหนึ่งอยู่ห่างจากซอยส่วนบุคคลเกิน

กว่า 20 เมตร อยู่ในหน่วยที่ 7 ราคาตารางวาละ 650 บาท ราคาที่จำเลยทั้งสองกำหนดให้โจทก์จึงเป็นราคาธรรมดาที่ซื้อขายในท้องตลาดในวันที่พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ ใช้บังคับถูกต้องตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 295 ข้อ 76 แล้ว ที่โจทก์อ้างว่าที่ดินของโจทก์จะนำออกขายได้ไม่ต่ำกว่าตารางวาละ 10,000 บาท นั้น เป็นข้อกล่าวอ้างที่เลื่อนลอย โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องเรียกค่าทดแทนและดอกเบี้ยจำเลยที่ 2 เป็นเพียงผู้แทนจำเลยที่ 1 จึงไม่ต้องรับผิดชอบเป็นส่วนตัวขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 1 ใช้ค่าทดแทนเพิ่มแก่โจทก์อีกจำนวน 47,500 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2530 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์และจำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ที่ดินโจทก์โฉนดเลขที่ 8443, 8444 ตำบลราษฎร์บูรณะ อำเภอราษฎร์บูรณะกรุงเทพมหานคร ถูกเวนคืนบางส่วนรวมสองโฉนดเป็นเนื้อที่ 484 ตารางวา ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่เขตบางขุนเทียน เขตราษฎร์บูรณะ และเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2525 เพื่อใช้สร้างทางพิเศษสายท่าเรือ-ดาวคะนอง มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2525 จำเลยที่ 1 ได้กำหนดค่าทดแทนให้โจทก์ทั้ง

สองโฉนดแบ่งเป็น 2 ราคาคืออัตราตารางวาละ 900 บาท เนื้อที่ 294 ตารางวา และ 650 บาทเนื้อที่ 190 ตารางวา รวมค่าทดแทน 388,100 บาท

เกี่ยวกับค่าทดแทนนั้น ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อเท็จจริงแล้วเห็นสมควรกำหนดค่าทดแทนที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์ไม่เฉลี่ยตารางวาละ 3,000 บาท ที่ดินพิพาทเนื้อที่ 484 ตารางวาเป็นเงิน 1,452,000 บาท หักค่าทดแทนที่ดินที่โจทก์รับไป แล้ว 388,100 บาท คงเหลือค่าทดแทนที่ดินที่จำเลยที่ 1 ต้องชำระเพิ่มให้แก่โจทก์ จำนวน 1,063,900 บาท

มีปัญหาตามฎีกาโจทก์ข้อต่อไปว่า โจทก์มีสิทธิได้รับดอกเบี้ยจากเงินที่โจทก์ได้รับเพิ่มนับตั้งแต่วันใด เห็นว่าตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 295 ข้อ 67 วรรคสองตอนท้ายกำหนดว่า ในกรณีที่ศาลพิพากษาให้เจ้าหน้าที่เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ชำระเงินเพิ่มขึ้น ให้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ได้รับดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในเงินนั้นตั้งแต่วันที่พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนใช้บังคับ โจทก์จึงมีสิทธิจะได้รับดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2525 ซึ่งเป็นวันที่พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่เขตบางขุนเทียน เขตราชบุรีบูรณะ และเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2525 เพื่อสร้างทางพิเศษสายดาวคะนอง-ท่าเรือมีผลใช้บังคับ และตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวมาตรา 3 ให้พระราชกฤษฎีกามีอายุห้าปี แม้ภายหลังจากรครบห้าปีได้มีการตราพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างทางพิเศษสายดาวคะนอง-ท่าเรือ ในท้องที่เขตบางขุนเทียน เขตราชบุรีบูรณะและเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2530 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2530 ก็ตามแต่เป็นการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างทางพิเศษสายดาวคะนอง-ท่าเรือ ตามที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่เขตบางขุนเทียนเขตราชบุรีบูรณะ และเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2525 นั้นเอง และเจ้าหน้าที่

ของจำเลยที่ 1 มีอำนาจดำเนินการเกี่ยวกับที่ดินโจทก์ที่ถูกเวนคืนมาตั้งแต่พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวมีผลใช้บังคับ ซึ่งโจทก์ฟ้องคดีเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2528 โดยอ้างเหตุตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ มิได้อ้างเหตุตามพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างทางพิเศษสายดาวคะนอง-ท่าเรือ ในท้องที่เขตบางขุนเทียนเขตราชบุรีบูรณะ และเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2530 ซึ่งออกภายหลังจากโจทก์ฟ้องคดีนี้ โจทก์จึงมีสิทธิได้รับดอกเบี๋ยนับตั้งแต่วันที่พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ ใช้บังคับ ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 295 ข้อ 67 วรรคสองตอนท้าย

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 1 ชำระค่าทดแทนเพิ่มแก่โจทก์อีกจำนวน 1,063,900 บาท พร้อมดอกเบี๋ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2525 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

(ก้าน อันนันทน์-ประยูร มูลศาสตร์-ไพบูลย์ จามิกรณ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ